**P U T U S A N**

**Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lengkap | : | **Heyru Pryma, S.E. Als Heru** |
| Tempat Lahir | : | Medan |
| Umur / Tgl Lahir | : | 31 tahun / 23 Mei 1991 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Jalan Cempedak No. 6 B Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan / Jalan Imam Gg. Lady Kel. tj. Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Heyru Pryma, Se Alias Heru ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, SH, Christopher P. Lumban Gaol, SH, MH, Simon Sihombing, SH, Ria Harapenta Tarigan, SH, Neny Widya Astuti, SH, Alfina Lubis, SH, Nadia Lubis, SH dan Boy Kelvin Purba, SH. Advokat – Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan”, berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kel. Tanjung Selamat, Kec. MYYedan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 April 2023 Nomor 455/Pid.Sus/2022/PN Mdn;

Setelah membaca:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan Terdakwa HEYRU PRYMA, SE Als HERU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Subsidair);

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HEYRU PRYMA, SE Als HERU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara;

**3.** Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil bening tembus pandang kosong, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO F5 warna Silver, Imei 1 : dengan nomor kartu (sim card) 081260530905 dirampas untuk dimusnahkan;

**4.** Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa ia Terdakwa HEYRU PRYMA, SE Als HERU pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023 bertempat dihalaman rumah kontrakan Terdakwa HEYRU PRYMA, SE Als HERU di Jalan Imam Gg. Lady Kel. Tj. Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 0,2 gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi BENGSENG GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi RAHMAD HIDAYAT, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa HEYRU PRYMA, SE Als HERU menjual narkotika jenis shabu didaerah Gang Lady Kec. Medan Helvetia Kota Medan. Kemudian saksi BENGSENG GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi RAHMAD HIDAYAT, SH melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 21.50 Wib saksi RAHMAD HIDAYAT, SH melakukan pembelian terselubung/undercover buy didampingi oleh seorang informan mendatangi ketempat mangkal Terdakwa yang terletak di Jalan Imam Gang Lady Kel. Tj. Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan bertemu dengan Terdakwa dihalaman depan rumah kontrakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan paket shabu. Selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa dilakukan negosiasi dan disepakati melakukan pembelian paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakannya dan tidak berapa lama kemudian kembali kedepan halaman rumah dan saat transaksi dihalaman depan rumah lalu pada saat Terdakwa hendak akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang kepada saksi RAHMAD HIDAYAT, SH lalu saksi BENGSENG GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi RAHMAD HIDAYAT, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu pada saat transaksi. Selanjutnya saksi BENGSENG GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi RAHMAD HIDAYAT, SH melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan dilaci lemari ruang tamu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu, 1



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

(satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil bening tembus pandang kosong dan 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam. Adapun Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang diketahui namanya. Selanjutnya saksi BENGSENG GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi RAHMAD HIDAYAT, SH membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang disita kekantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 721/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt., dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 gram milik Terdakwa atas nama HEYRU PRYMA, SE Als HERU yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama HEYRU PRYMA, SE Als HERU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HEYRU PRYMA, SE Als HERU pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023 bertempat dihalaman rumah kontrakan Terdakwa HEYRU PRYMA, SE Als HERU di Jalan Imam Gg. Lady Kel. Tj. Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 0,2 gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi BENGSENG GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi RAHMAD HIDAYAT, SH Anggota Polisi Direktorat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Reserse Narkoba Poldasu mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa HEYRU PRYMA, SE Als HERU menguasai narkotika jenis shabu didaerah Gang Lady Kec. Medan Helvetia Kota Medan. Kemudian saksi BENGSENG GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi RAHMAD HIDAYAT, SH melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 21.50 Wib saksi RAHMAD HIDAYAT, SH melakukan pembelian terselubung/undercover buy didampingi oleh seorang informan mendatangi ketempat mangkal Terdakwa yang terletak di Jalan Imam Gang Lady Kel. Tj. Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan bertemu dengan Terdakwa dihalaman depan rumah kontrakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan paket shabu. Selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa dilakukan negosiasi dan disepakati melakukan pembelian paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakannya dan tidak berapa lama kemudian kembali kedepan halaman rumah dan saat transaksi dihalaman depan rumah lalu pada saat Terdakwa hendak akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang kepada saksi RAHMAD HIDAYAT, SH lalu saksi BENGSENG GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi RAHMAD HIDAYAT, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu pada saat transaksi. Selanjutnya saksi BENGSENG GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi RAHMAD HIDAYAT, SH melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan dilaci lemari ruang tamu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil bening tembus pandang kosong dan 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam. Selanjutnya saksi BENGSENG GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi RAHMAD HIDAYAT, SH membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang disita kekantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 721/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt., dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 gram milik Terdakwa atas nama HEYRU PRYMA, SE Als HERU yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama HEYRU PRYMA, SE Als HERU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad Hidayat, S.H.,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, sekira pukul 22.00 WIB di Kantor Pos Jl. Jalan Imam Gg. Lady Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
   - Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 0,2 gr (nol koma dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil bening tembus pandang kosong, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO F5 warna Silver, dengan nomor kartu (sim card) 081260530905;
   - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 21.50 WIB, Saksi melakukan pembelian terselubung/undercover buy didampingi oleh seorang informan mendatangi ketempat mangkal Terdakwa yang terletak di Jalan Imam Gang Lady Kel. Tj. Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan bertemu dengan Terdakwa dihalaman depan rumah kontrakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan paket shabu. Selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa dilakukan negosiasi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan disepakati melakukan pembelian paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakannya dan tidak berapa lama kemudian kembali kedepan halaman rumah dan saat transaksi dihalaman depan rumah lalu pada saat Terdakwa hendak akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang kepada Saksi lalu Saksi-Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dibelinya dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya didaerah Gang Pante Klambir lima;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paket sabu tersebut dijual Terdakwa dengan paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan paket sabu seberat 1 gr (satu) gram netto, rata-rata sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Bengseng Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, sekira pukul 22.00 WIB di Kantor Pos Jl. Jalan Imam Gg. Lady Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis sabu.
- Bahwa bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil bening tembus pandang kosong, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO F5 warna Silver, dengan nomor kartu (sim card) 081260530905.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dibelinya dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya didaerah Gang Pante Klambir lima.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dibelinya dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya didaerah Gang Pante Klambir lima.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paket sabu



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tersebut dijual Terdakwa dengan paketan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) hingga paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan paket sabu seberat 1 gr (satu) gram netto, rata-rata sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, sekira pukul 22.00 WIB di Kantor Pos Jl. Jalan Imam Gg. Lady Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 0,2 gr (nol koma dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil bening tembus pandang kosong, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO F5 warna Silver, dengan nomor kartu (sim card) 081260530905;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki kerumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Imam Gg. Lady Kel. Tj.Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan lalu Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang tersebut dihalaman depan rumah kontrakan Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa mau belanja (membeli paket shabu) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paket shabu dari laci lemari depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan paket shabu kepada pembeli dan pada saat Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh pembeli, setelah tertangkap baru Terdakwa ketahui bahwa pembeli adalah petugas Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya didaerah Gang Pante Klambir lima;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paket sabu tersebut dijual Terdakwa dengan paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga paket



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan paket sabu seberat 1 gr (satu) gram netto, rata-rata sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil bening tembus pandang kosong, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO F5 warna Silver, Imei 1 : dengan nomor kartu (sim card) 081260530905;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, sekira pukul 22.00 WIB di Kantor Pos Jl. Jalan Imam Gg. Lady Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa benar, barang bukti yang yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 0,2 gr (nol koma dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil bening tembus pandang kosong, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO F5 warna Silver, dengan nomor kartu (sim card) 081260530905;
- Bahwa benar, kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki kerumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Imam Gg. Lady Kel. Tj.Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan lalu Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang tersebut dihalaman depan rumah kontrakan Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa mau belanja (membeli paket shabu) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paket shabu dari laci lemari depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan paket shabu kepada pembeli dan pada saat Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh pembeli, setelah tertangkap baru Terdakwa ketahui bahwa pembeli adalah petugas Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya didaerah Gang Pante Klambir lima;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paket sabu tersebut dijual Terdakwa dengan paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan paket sabu seberat 1 gr (satu) gram netto, rata-rata sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama Heyru Pryma, S.E. Als Heru dan didudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, dan Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang, dalam hal ini persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki kerumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Imam Gg. Lady Kel. Tj.Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan lalu Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang tersebut dihalaman depan rumah kontrakan Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa mau belanja (membeli paket shabu) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paket shabu dari laci lemari depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan paket shabu kepada pembeli dan pada saat Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh pembeli, setelah tertangkap baru Terdakwa ketahui bahwa pembeli adalah petugas Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya didaerah Gang Pante Klambir lima. Narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paket sabu tersebut dijual Terdakwa dengan paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan yang Terdakwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dapatkan dari penjualan paket sabu seberat 1 gr (satu) gram netto, rata-rata sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 721/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt., dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 gram milik Terdakwa atas nama HEYRU PRYMA, SE Als HERU yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama HEYRU PRYMA, SE Als HERU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tid ak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenak an penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan pena hanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terh adap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 0,2



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

gram netto, adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diperjual belikan, d iedarkan dan dipergunakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 t ahun 2009 tentang narkotika dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil bening tembus pandang kosong, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO F5 warna Silver, Imei 1 : dengan nomor kartu (sim card) 081260530905 adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dengan demikian terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

**1.** Menyatakan Terdakwa **Heyru Pryma, S.E. Als Heru** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman“ sebagaimana dalam dakwaan primer;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**5.** Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 0,2 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil bening tembus pandang kosong, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk OPPO F5 warna Silver, Imei 1 : dengan nomor kartu (sim card) 081260530905 dirampas untuk dimusnahkan;

**6.** Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Febrina Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Immanuel, S.H., M.H. | Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. |
| Arfan Yani, S.H. | Panitera Pengganti, |
| | Monang Simanjuntak,S.H. |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*